

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 선박 항해구역 지정 부적정

소관부서 창원지사

조치부서 창원지사

내 용

1. 업무 개요

창원지사에서는 「선박안전법」 제9조에 따라 2024.04.16. □□□호(선박번호 : MSC-△△△△△△, 총톤수 : 17톤)의 제2종중간검사를 실시하고 선박검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「선박안전법」 제9조에 따라 선박검사에 합격한 선박은 항해구역, 최대승선인원 및 만재흘수선의 위치를 각각 지정하여 해당 검사기록을 기재한 선박검사증서를 교부하도록 규정하고 있다

그리고 같은 법 시행규칙 제15조 제1항에는 항해구역 종류를 평수구역¹⁾, 연해구역, 근해구역²⁾, 원양구역³⁾으로 구분하고 있고, 제16조 제1항에는 항해구역을 지정하도록 규정하고 있다

연해구역은 [표] 와 같이 5가지로 구분하고 있고, 선박검사증서에 항해

1) 평수구역 : 호수, 하천 및 항내의 수역과 해양수산부령으로 정하는 수역을 말한다. 제1구부터 제18구로 구분되어 있다. (선박안전법시행규칙 별표4)

2) 근해구역 : 동쪽은 동경 175도, 서쪽은 동경 94도, 남쪽은 남위 11도 및 북쪽은 북위 63도의 선으로 둘러싸인 수역

3) 원양구역 : 모든 수역

구역이 기재되지 않은 선박이 항해구역을 벗어나서 항해하는 일이 없도록 선박소유자, 운용자 및 출입항 통제 기관에 정확한 정보를 제공해야 한다.

[표] 연해구역의 범위

구분	범위
1	° 평안북도 용천군 압록강구부터 마안도를 지나 황해도 장연군 장산곶에 이르는 선 안
2	° 황해도 옹진군 등산곶으로부터 충청남도 서산군 서격렬비도 및 전라남도 신안군 홍도, 소흑산도를 지나 북위 33도30.2분 동경 125도49.9분을 잇는 선과 북위 33도30.2분 동경 127도19.9분, 북위 33도30.2분 동경 129도4.9분을 연결하는 선 및 북위 34도35.2분 동경 130도34.9분과 북위 35도14.1분 동경 129도44.4분을 연결하는 선 안
3	° 강원도 강릉시 사천진리 사천진단으로부터 북위 37도51.2분 동경 130도54.9분, 북위 37도31분 동경 132도7.9분, 북위 37도0.2분 동경 132도19.9분, 북위 36도14.2분 동경 129도59.9분의 각 점을 연결하는 선 안
4	° 강원도 고성군 수원단으로부터 함경북도 성진군 유진단에 이르는 선 안
5	° 북위 33도30.2분 동경 129도4.9분으로부터 일본국 규슈·시코쿠·혼슈·홋카이도의 각 해안으로부터 20마일 이내의 선을 연결하고 북위 34도35.2분 동경 130도34.9분에 이르는 선 안

따라서 선박검사증서에 항해구역을 지정할 때는 선박소유자 요청, 선박의 구조 및 시설기준을 확인하여 해당 선박에 맞는 항해구역을 기재하여 선박검사증서를 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박에 항해구역 지정⁴⁾을 누락하여 선박검사증서를 발급하였다.

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 검사원의 업무착오이고 2023.3월에 “울산지사 종합감사 결과 공유 알림” [감사실-813(2023. 3. 30.)] 로 시행한 같은 지적사례⁵⁾에 대해 직원들이 숙지가 이뤄지지 않

4) 2022.01.04. 건조 및 최초의 정기검사 항해구역 지정 : 연해구역 단, 국내항해에 한함

은것도 또 다른 원인이다.

4. 조치할 사항

- 창원지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 □□□호의 선박검사증서를 회수하여 재발급하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 △급 ○○○, ▲급 ●●●에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)